

III. Otras Resoluciones

Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea

3215 *Secretaría General Técnica.- Resolución de 3 de septiembre de 2026, por la que se dispone la publicación del Convenio de Cooperación entre la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y Caixabank, S.A. por el que se determina el régimen de funcionamiento de las cuentas corrientes de los centros docentes públicos no universitarios.*

Suscrito con fecha 31 de agosto de 2026 el Convenio de Cooperación entre la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y Caixabank, S.A., por el que se determina el régimen de funcionamiento de las cuentas corrientes de los centros docentes públicos no universitarios.

Visto el artículo 20.1 del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,

RESUELVO:

Único.- Publicar en el Boletín Oficial de Canarias el mencionado Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de septiembre de 2026.- La Secretaria General Técnica, María Belén Díaz Elías.

ANEXO

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA Y CAIXABANK, S.A. POR EL QUE SE DETERMINA EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS.

REUNIDOS

De una parte, Dña. María Teresa Bosch Llinares, Directora General del Tesoro y Política Financiera, nombrada en virtud del Decreto 164/2023, de 17 de julio (BOC n.º 141, de 18.7.2023), actuando en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con NIF S3511001D, en uso de las facultades que le atribuye el artículo 85.4 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

De otra parte, CaixaBank, S.A., con NIF A08663619, y con domicilio a los efectos de este Convenio en calle Triana, 20, en Las Palmas de Gran Canaria, código postal 35002, y representada en este acto por D. Jesús Carlos Álvarez Domínguez, en virtud de la escritura de poder otorgada con fecha 27 de junio de 2023 ante la Notaría del Ilustre Colegio de Notarios de Catalunya, Dña. María Dolores Giménez Arbona, bajo el n.º 1.349 de orden de protocolo.

Las partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Convenio y, en su virtud,

EXPONEN

Primero.- La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, aprobado por Decreto 107/2024, de 31 de julio (BOC n.º 156, de 8.8.2024), es el órgano superior de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea al que le corresponde, entre otras, tal y como viene regulado en el artículo 33, letra f), la competencia para determinar el régimen de funcionamiento de las cuentas en que se encuentren situados los fondos de los entes que integran el sector público autonómico y en especial el tipo de interés al que serán retribuidas, las comisiones a pagar, en su caso, los medios de pago asociados a las mismas y las obligaciones de información asumidas por las entidades de crédito, sin perjuicio de lo preceptuado en la Ley.

CaixaBank, S.A. es una entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España, inscrita en el Registro Administrativo del Banco de España, con el código B.E. n.º 2100, que tiene, de conformidad con los Estatutos Sociales vigentes, por objeto social, entre otros, la realización de toda clase de actividades, operaciones, actos, contratos y servicios propios del negocio de banca en general o que con él se relacionen directa o indirectamente y que le estén permitidas por la legislación vigente.

Segundo.- El artículo 85.4 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, dispone que la dirección general competente en materia de tesoro podrá suscribir convenios con las entidades de crédito, tendentes a determinar el régimen de funcionamiento de las cuentas en que se encuentren situados los fondos de la Administración

de la Comunidad Autónoma y el resto de los entes con presupuesto limitativo, y, en especial, el tipo de interés al que serán retribuidas las comisiones a pagar, en su caso, los medios de pago asociados a las mismas y las obligaciones de información asumidas por entidades de crédito.

Tercero.- La Ley de la Hacienda Pública Canaria atribuye al Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias las funciones de pago de las obligaciones de la Comunidad Autónoma y de recaudación de sus derechos, así como de distribución en el tiempo y en el territorio de las disponibilidades necesarias para la puntual satisfacción de tales obligaciones.

CaixaBank, S.A. es un proveedor de servicios de pago, y como tal puede prestar los servicios de pago regulados en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

Cuarto.- El fin común de interés general que persiguen la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y CaixaBank, S.A., mediante la celebración de este Convenio, es el de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de pago de los centros docentes públicos no universitarios, así como de los ciudadanos que se relacionan con estos centros por los motivos reglamentariamente establecidos.

Así pues, de conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio, el cual se registrará por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.

Constituye el objeto del presente Convenio determinar el régimen de funcionamiento de las cuentas corrientes de los centros docentes públicos no universitarios de la Administración Pública Autonómica, dependientes de la Consejería competente en materia de educación, aperturadas en la entidad de crédito CaixaBank S.A., para el pago de los gastos de funcionamiento de los mismos, así como para los ingresos con los que se financian dichos gastos.

Las actuaciones a realizar por cada una de las partes se establecen en el anexo al Convenio.

El trámite de apertura de estas cuentas se realiza conforme al procedimiento que se establece en el artículo 13 de la Orden de 8 de junio de 2021 (BOC n.º 129, de 24.6.2021), modificada por Orden de 26 de noviembre de 2021 (BOC n.º 253, de 14.12.2021), de corrección de error, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, por la que se regula la gestión de las cuentas bancarias donde se depositan los fondos integrantes del Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias o por la normativa que la modifique o sustituya.

Segunda.- Obligaciones asumidas por las partes signatarias.

CaixaBank, S.A. prestará los servicios de pago y otros servicios a los centros docentes públicos no universitarios en los términos previstos en este Convenio y con arreglo a

las normas del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera y al resto de la normativa que la desarrolle o modifique.

Las partes reconocen que el uso de determinados instrumentos de pago, tanto por parte de los centros docentes públicos no universitarios como por parte de los ciudadanos que se relacionan con los mismos, constituyendo los pagos de estos ciudadanos una fuente de ingresos para los citados centros, está sujeto a sus propios reglamentos e instrucciones técnicas, cuyo cumplimiento se considera imprescindible para la correcta y segura ejecución de las órdenes de pago.

En lo referente a la ejecución de este Convenio, los centros docentes públicos no universitarios actuarán conforme a lo dispuesto en el Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Tercera.- Aportaciones económicas de cada una de las partes.

La suscripción, desarrollo y ejecución del presente Convenio no comportarán ni requerirán la realización de aportación dineraria alguna por ninguna de las partes firmantes, sin que, en consecuencia de las obligaciones y compromisos asumidos en virtud del mismo, se debiera contribución económica alguna destinada a la financiación conjunta de las actuaciones que constituyen su objeto.

A estos efectos, las condiciones económicas previstas en el apartado cuarto del anexo del presente Convenio, vinculadas a la prestación de los servicios bancarios y al régimen de funcionamiento de las cuentas corrientes de los centros con autonomía de gestión, no tendrán, en ningún caso, la naturaleza ni la consideración de aportaciones dinerarias de las partes al Convenio, sin perjuicio de las obligaciones económicas que, en su caso, resulten de la prestación efectiva de los servicios contemplados en aquel.

Cuarta.- Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones.

No se prevén consecuencias indemnizatorias por incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Convenio.

Quinta.- Fecha de inicio de los efectos del Convenio. Periodo de vigencia.

El presente Convenio entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026 y estará vigente hasta el 31 de agosto de 2028.

Las partes podrán prorrogar, antes de su vencimiento, los efectos del Convenio previo acuerdo unánime de las partes por un plazo máximo de dos años adicionales, que se formalizará mediante la correspondiente adenda al convenio.

Sexta.- Régimen de modificación del Convenio.

Las partes podrán modificar los términos del presente Convenio mediante la realización de una adenda al mismo con el acuerdo unánime de sus firmantes, conforme a los mismos procedimientos que se han utilizado para su firma.

Séptima.- Causas de extinción del Convenio.

El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en algunas de las siguientes causas de resolución:

- a) El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
- b) El acuerdo unánime de los firmantes.
- c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
- d) Declaración de nulidad del Convenio.
- e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

En el caso de resolución por incumplimiento de las obligaciones por una de las partes firmantes, con carácter previo a la resolución, se notificará a la parte incumplidora un requerimiento para que en un plazo máximo de quince días naturales proceda a cumplir con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la responsable del mecanismo de seguimiento previsto en la cláusula siguiente.

Trascurrido el plazo indicado, si persistiera el incumplimiento, la parte que realizó el requerimiento señalado en el párrafo anterior notificará a las otras partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio.

En el supuesto de extinción anticipada del Convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá sobre la finalización de las actuaciones en curso.

Octava.- Comisión de Seguimiento.

1. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la Dirección General de la que dependa el correspondiente centro y CaixaBank, S.A. constituirán una Comisión de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del presente Convenio y anexo, con las siguientes funciones:

- a) Seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes.
- b) Interpretación del Convenio y resolución de cuantas controversias puedan suscitarse durante su cumplimiento.
- c) Determinación, seguimiento y modificación de los procedimientos previstos en el anexo del presente Convenio.
- d) Dictado de instrucciones necesarias para asegurar la adecuada realización del presente Convenio.

e) Informe a las partes de las incidencias acaecidas durante la ejecución del presente Convenio.

f) Propuesta razonada de modificación del presente Convenio.

2. La Comisión estará representada por dos personas de cada una de las partes. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera estará representada por una persona adscrita a ese centro Directivo y otra adscrita a la Dirección General de la que dependa el correspondiente centro.

Se reunirán como mínimo dos veces al año y sus decisiones se adoptarán mediante consenso.

3. La Comisión también será la encargada de establecer mecanismos efectivos de evaluación que permitirán valorar la conveniencia de continuar con la relación pactada o, en su caso, proceder a la denuncia del presente Convenio.

Novena.- Naturaleza administrativa y régimen jurídico del Convenio.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, sujetándose a lo dispuesto en su clausulado, el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el Decreto 11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma y el Registro Electrónico de Órganos de Cooperación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 34, de 19.2.2019).

Con carácter supletorio, le serán de aplicación los principios previstos en la legislación básica en materia de contratos del sector público a los efectos de resolver las dudas y lagunas que pudieran suscitarse durante su ejecución.

Asimismo, el Convenio y las actuaciones que comprenden, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria; el Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura de Deportes, y la Orden de 8 de junio de 2021 (BOC n.º 126, de 24.6.2021), modificada por Orden de 26 de noviembre de 2021, de corrección de error (BOC n.º 253, de 14.12.2021), de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, por la que se regula el régimen de funcionamiento y gestión de las cuentas bancarias y de los fondos integrantes en la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos.

Décima.- Publicación e inscripción del Convenio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartados 1 y 2, del Decreto 11/2019, de 11 de febrero, que regula el Registro General Electrónico de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma, así como en el artículo 29.2 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, el Convenio deberá publicarse en el Boletín Oficial de Canarias en el plazo de veinte días siguientes a su firma e inscribirse en el Registro General de Convenios en el plazo de quince días desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Undécima.- Orden y órgano jurisdiccional competente.

Las controversias sobre la interpretación y ejecución del presente Convenio serán resueltas en el seno de la Comisión de Seguimiento y, en el caso de que no fuera posible, será la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la que resuelva las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Y en muestra de conformidad, las partes firman el presente Convenio a un solo efecto, a 31 de agosto de 2026.- La Directora General del Tesoro y Política Financiera, María Teresa Bosch Llinares.- Caixabank, S.A., Jesús Carlos Álvarez Domínguez.

ANEXO

Primero.- Cuentas.

Las condiciones establecidas en el Convenio regularán las siguientes cuentas corrientes:

- Cuentas de los centros docentes públicos no universitarios (gastos de funcionamiento).
- Cuentas de los centros docentes públicos no universitarios (comedor escolar).

Segundo.- Cuentas de los centros docentes públicos no universitarios (gastos de funcionamiento).

En estas cuentas se situarán los fondos necesarios para atender los gastos de funcionamiento del centro y las asignaciones con destino a la concesión de ayudas y subvenciones para los alumnos.

El número de cuentas corrientes de este tipo se limita a un máximo de una por centro.

Los fondos para la atención de tales gastos son los provenientes de asignaciones procedentes de la Consejería competente en materia de educación para gastos de funcionamiento y para la concesión de ayudas y subvenciones para los alumnos del Centro, aportaciones económicas procedentes de posibles legados, donaciones, ayudas y subvenciones de cualquier entidad o institución pública o privada, o particulares, ingresos derivados de la venta de bienes muebles, uso de teléfono, derechos de alojamiento, venta de pequeños productos obtenidos por los centros a través de sus actividades lectivas, y otros semejantes, así como por prestación de servicios distintos de los gravados por tasas académicas, aportaciones de entidades o particulares para el pago de determinados servicios y otros.

Estas cuentas se denominarán de la forma siguiente: [N.º del centro. Nombre del centro, Comunidad Autónoma de Canarias].

Tercero.- Cuentas de los centros docentes públicos no universitarios (comedor escolar).

En estas cuentas se situarán los fondos necesarios para atender los gastos de alimentación y otros gastos inherentes a los servicios de comedor escolar. El número de cuentas corrientes de este tipo se limita a un máximo de una por centro.

Los fondos para la atención de tales gastos son los provenientes de asignaciones procedentes de la Consejería competente en materia de educación para la concesión de subvenciones al comedor, de cuotas del alumnado comensal, de aportaciones del profesorado y otros para tal finalidad.

Estas cuentas se denominarán de la forma siguiente: [N.º del centro. Nombre del centro, Comunidad Autónoma de Canarias].

Cuarto.- Condiciones económicas. Remuneración y gastos.

1) Remuneración.

El tipo de interés establecido para estas cuentas es del 0%, no pudiendo CaixaBank, S.A. aplicar un tipo de interés con un valor negativo.

2) Gastos.

a) Comisión por operativas varias.

Se establece un precio de 1.590.000,00 euros (795.000 euros anuales) para el plazo de duración del Convenio, por los servicios bancarios generales de cobros, pagos y otros, que son descritos en el presente Convenio.

La liquidación de esta comisión se efectuará en seis partes, y su pago se realizará previa presentación de factura u otro justificante, y en el plazo máximo de 30 días desde la misma. Las fechas de presentación serán las siguientes:

- 1.^a factura o justificante: 215.000 euros, entre los días 15 y 31 de octubre de 2026.
- 2.^a factura o justificante: 290.000 euros, entre los días 15 y 30 de abril de 2027.
- 3.^a factura o justificante: 290.000 euros, entre los días 15 y 30 de septiembre de 2027.
- 4.^a factura o justificante: 215.000 euros, entre los días 15 y 31 de octubre de 2027.
- 5.^a factura o justificante: 290.000 euros, entre los días 15 y 30 de abril de 2028.
- 6.^a factura o justificante: 290.000 euros entre los días 15 y 30 de septiembre de 2028.

El precio indicado en este apartado cuarto se refiere solo a las cuentas adscritas a la Consejería competente en materia de educación.

La existencia de crédito se acredita mediante documento contable de retención de crédito con número de captura 235585, que acompaña al expediente, en la aplicación presupuestaria 18.21.322C 229.01 distribuida en las siguientes anualidades:

Anualidad	Importe (€)
2026	215.000,00
2027	795.000,00
2028	580.000,00

Quinto.- Funcionamiento de las cuentas.

- Los fondos de las cuentas corrientes tendrán el carácter de públicos.

- De conformidad con lo previsto en el artículo 5, apartado 7, de la Orden de 8 de junio de 2021, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, por la que se regula la gestión de las cuentas bancarias donde se depositan los fondos integrantes el Tesoro de la Comunidad Autónoma de Canarias, queda excluida de las facultades de CaixaBank, S.A. la de compensación.

Asimismo, la entidad reconoce el beneficio de la inembargabilidad de los fondos públicos que serán manejados en dichas cuentas.

- La ejecución de los servicios de pago y de otros servicios se ajustará a las disposiciones legales existentes y a las que en un futuro pudieran regular el funcionamiento de las cuentas objeto del Convenio.

- Para la disposición de los fondos de las cuentas se estará a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 276/1997, de 27 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

- CaixaBank, S.A. pondrá a disposición de los centros, sin coste adicional alguno, un sistema de banca electrónica, CaixaBankNow, que permite la consulta de saldos y movimientos, la obtención de justificantes, la emisión de transferencias, la gestión de remesas y la realización de las principales operaciones vinculadas a la actividad económica ordinaria del centro. La entidad formará, si así se le requiriese, al personal del centro en dicho sistema.

El acceso a la banca online se configurará de forma individualizada para las personas que, conforme al bastanteo previamente realizado, resulten autorizadas para operar en las cuentas del centro. Cada usuario contará con sus propias credenciales de acceso y, en su caso, con los sistemas de firma necesarios para validar las operaciones que le correspondan.

Este modelo permite mantener una adecuada segregación de funciones, garantizando que solo las personas debidamente autorizadas puedan acceder a la información de las cuentas o intervenir en la autorización de operaciones. Asimismo, facilita la actualización de permisos en los supuestos de cambios de equipos directivos, sustitución de firmantes o modificación de las personas habilitadas para operar en nombre del centro.

Los centros podrán obtener a través de CaixaBankNow la información necesaria para el seguimiento de sus cuentas, incluyendo saldos, movimientos, justificantes de cargos y abonos y extractos de cuenta.

Se establece la necesidad de que los sistemas se integren mediante protocolos estándar, en particular la Norma 19 para adeudos y la Norma 43 para la comunicación de movimientos, asegurando la compatibilidad técnica con los sistemas de gestión de los centros y la conciliación automática de los fondos. Asimismo, exige el envío diario por EDITRAN del fichero Norma 43 a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, mediante una sesión específica para las cuentas sujetas al Convenio.

En este contexto, CaixaBank, S.A. facilitará la generación, transmisión y explotación de la información bancaria en formatos adecuados para su tratamiento posterior, contribuyendo a reducir tareas manuales, mejorar la conciliación de movimientos y facilitar el control económico por parte de los centros y de la Administración.

La utilización de CaixaBankNow se realizará conforme a los estándares de seguridad de CaixaBank, S.A. y a la normativa aplicable en materia de servicios de pago, protección de datos y seguridad de la información.

Cada usuario dispondrá de credenciales individualizadas, evitando el uso compartido de claves operativas y permitiendo mantener una adecuada trazabilidad de accesos y actuaciones.

CaixaBank, S.A. colaborará con la Administración en la definición de los criterios de alta, modificación y baja de usuarios, con especial atención a los cambios de responsables administrativos, equipos directivos o personal autorizado. Este aspecto resulta especialmente relevante para garantizar que los accesos digitales permanezcan siempre actualizados y vinculados a las personas que efectivamente deban disponer de ellos.

CaixaBank, S.A. podrá facilitar un acceso a la banca electrónica únicamente a nivel de consulta, mediante un sistema de usuario y contraseña “maestro”, para uso por parte de la unidad de la Consejería que gestiona las incidencias de gestión económica de los centros educativos. El acceso propuesto para la Consejería se configuraría como un perfil maestro de consulta, sujeto a las medidas de seguridad, identificación y control que resulten aplicables conforme a la normativa bancaria y de protección de datos.

Este perfil tendría un alcance limitado a la visualización de la información autorizada y no permitiría realizar operaciones de disposición, transferencias, adeudos, modificaciones de usuarios, alteración de condiciones, contratación de productos ni cualquier otra actuación que pudiera generar efectos económicos sobre las cuentas de los centros.

- CaixaBank, S.A. designa como interlocutor para la gestión de las peticiones y necesidades operativas de los centros, relacionadas con la ejecución del presente Convenio, al equipo denominado Soporte Operativo Banca de Instituciones (SOBI). El contacto con el mismo se realizará a través de la dirección de correo electrónico sobi.canarias@instituciones.caixabank.com.

- El modelo de atención se complementará con compromisos de respuesta diferenciados según la complejidad de la solicitud. Estos compromisos tendrán carácter orientativo y podrán adaptarse en función de la información disponible, de la intervención de terceros o de la necesidad de validaciones jurídicas, técnicas o de seguridad.

De forma general, CaixaBank, S.A. propone los siguientes niveles de atención:

1. Consultas ordinarias y solicitudes de información sencilla.

Respuesta inicial en un plazo máximo de 24 horas laborables desde la recepción de la solicitud.

2. Incidencias operativas que requieran análisis o intervención interna.

Respuesta inicial en un plazo máximo de 48 horas laborables, informando al centro del estado de la gestión y, en su caso, de las actuaciones necesarias para su resolución.

3. Trámites administrativos complejos.

Para actuaciones como cambios de firmantes, modificaciones de apoderados, apertura o cancelación de cuentas, altas de nuevos usuarios o configuración de accesos, se comunicará al centro el circuito de tramitación y la documentación o actuaciones requeridas, procurando mantener informado al solicitante durante las distintas fases del proceso.

4. Incidencias críticas o de especial urgencia.

Aquellas incidencias que puedan afectar de forma relevante a la disponibilidad del servicio, a la operativa esencial del centro o a la correcta ejecución de pagos o cobros serán

tratadas con carácter prioritario, activando los niveles internos de escalado que resulten necesarios.

Además del canal ordinario de atención a los centros docentes a través del SOBI, CaixaBank, S.A. establece como canal prioritario de interlocución institucional la figura del Director de Banca de Instituciones, que actuará como responsable de referencia para la Consejería de Educación y para la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en todas aquellas cuestiones vinculadas al seguimiento global del Convenio.

Esta interlocución prioritaria estará especialmente orientada a aquellas materias que, por su alcance, urgencia o impacto en el conjunto del servicio, requieran una coordinación directa con la Administración, tales como incidencias que afecten a varios centros, necesidades de información agregada, seguimiento de procedimientos recurrentes, evolución de indicadores de calidad, coordinación de mejoras operativas o cualquier otra cuestión que exceda de la atención ordinaria prestada a través del canal operativo.

A estos efectos, se designa como interlocutor institucional prioritario a:

D. Rubén Jesús Sánchez-Pajares Gutiérrez.
Director de Banca de Instituciones.
Correo electrónico: rjsanchezpajares@caixabank.com

- La apertura, cancelación y modificación de apoderados de los centros educativos se tramitará a partir de las resoluciones o comunicaciones remitidas por las Direcciones Territoriales de Educación de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife al Soporte Operativo de Banca de Instituciones -SOBI-, a través de los canales actualmente establecidos:

Dirección Territorial de Educación de Las Palmas:
habidtlp.educacion@gobiernodecanarias.org

Dirección Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife:
secchabidttf.educacion@gobiernodecanarias.org

Una vez recibida la comunicación correspondiente, el SOBI coordinará las actuaciones necesarias para la correcta actualización de los apoderados o intervinientes en las cuentas del centro.

Cuando resulte precisa la intervención presencial de alguna de las personas autorizadas, se indicará al centro qué apoderados deberán acudir a una oficina de CaixaBank y qué trámites deberán formalizarse, tales como el alta en la base de datos, la actualización de datos de contacto, la identificación documental, la configuración de accesos a banca digital o cualquier otra actuación necesaria para dejar plenamente operativa la relación bancaria del centro.

Sexto.- Ingresos de los centros.

La aceptación por parte de CaixaBank, S.A. de cualquiera de los canales y medios de pago enumerados en la presente cláusula quedará condicionada por los términos previstos en la normativa propia de CaixaBank, S.A., las políticas, usos y legislación del sector de entidades bancarias y lo previsto en la legislación que pudiera ser de aplicación en el presente Convenio.

Los centros podrán recibir sus ingresos exclusivamente a través de los siguientes medios:

- 1) Recepción de transferencias bancarias.
- 2) Emisión de recibos domiciliados. Las remesas de recibos serán emitidas por el centro mediante ficheros con formato de acuerdo a normativa SEPA a través de CaixaBankNow, EDITRAN o medio análogo.
- 3) Ingresos de cheques. Se realizarán exclusivamente a través de cajeros automáticos de CaixaBank, S.A.
- 4) Ingresos de efectivo a través de cajeros automáticos de CaixaBank, S.A. Exclusivamente para cajeros que dispongan de ese servicio y con el tipo de operativa que estos permitan.
- 5) Ingresos de efectivo en la Red territorial de oficinas de CaixaBank, S.A. Este canal de ingresos efectuados por ventanilla estará disponible exclusivamente para ingresos que realice el personal del centro, limitado a un máximo de un ingreso por semana cada centro, y se podrá realizar en el día y horario que cada oficina indique (salvo para las oficinas de CaixaBank, S.A. que no dispongan de caja, en cuyo caso no será posible este ingreso por ventanilla). Los padres de alumnos u otras personas no relacionadas directamente con los centros no podrán hacer uso de este canal de ingreso, debiendo utilizar los medios señalados en los puntos anteriores.

En relación con los ingresos de efectivo en moneda metálica, CaixaBank facilitará su gestión mediante las oficinas con servicio de caja realizando la entrega de la moneda mediante depósito “a granel” y quedando dicho importe pendiente del correspondiente proceso de recuento por la compañía de seguridad. Una vez realizado el recuento por los medios habilitados por la entidad, se procederá al ingreso del importe resultante en la cuenta del centro que haya sido indicada.

CaixaBank, S.A. tendrá en cuenta el incremento de operaciones de ingreso concentrados especialmente en el inicio del curso escolar, reforzando, cuando sea necesario, la coordinación entre los centros, el SOBI y la red de oficinas.

- 6) Servicio de gestión de abonos de terceros para pagos no domiciliados realizados por ciudadanos o empresas pagadores a favor de los centros.

Estos pagos podrán realizarse a través de los siguientes canales:

- Con tarjeta bancaria en la red de cajeros automáticos de CaixaBank, S.A.
- Servicio de banca online “CaixabankNow”.
- Internet a través del portal de CaixaBank.
- Red territorial de oficinas de CaixaBank, S.A. Este canal de ingresos efectuados por ventanilla estará disponible exclusivamente para ingresos que realice el personal del

centro, limitado a un máximo de un ingreso por semana cada centro, y se podrá realizar en el día y horario que cada oficina indique (salvo para las oficinas de CaixaBank, S.A. que no dispongan de caja, en cuyo caso no será posible este ingreso por ventanilla).

Los padres de alumnos u otras personas no relacionadas directamente con los centros no podrán hacer uso de este canal de ingreso, debiendo utilizar los medios señalados en los puntos anteriores.

La prestación de los servicios de pago regulados en este Convenio queda sujeta al Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, de regulación de los servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, y en el resto de la normativa que la desarrolle o modifique. En este sentido, la normativa de servicios de pago se considera normativa de ordenación y disciplina bancaria conforme a lo establecido en el artículo 71 y 72 del Real Decreto Ley 19/2018, por lo que el incumplimiento por parte de CaixaBank, S.A. puede ser sancionado como una infracción grave o muy grave de acuerdo con la Ley 10/2014.

En todo caso, ambas partes reconocen que el uso de determinados instrumentos de pago está sujeto a sus propios reglamentos e instrucciones técnicas, cuyo cumplimiento se considera imprescindible para la correcta y segura ejecución de las órdenes de pago. En este sentido, son consideradas normas de seguridad y operativas por el uso de las tarjetas de pago las siguientes: las Normas de Seguridad de la Industria de Tarjetas de Pago promulgadas por el Payment Card Industry (PCI) Security Standard Council (incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitador, la Norma de Seguridad de Datos para las Aplicaciones de Pago); y los reglamentos operativos y de seguridad establecidos por los Sistemas de Pago y sus sucesivas modificaciones, incluyendo los reglamentos de Visa y Mastercard.

Dichas normas de seguridad y operativas se encuentran en las páginas web www.es.pcisecuritystandards.org, www.visaeurope.com, www.visainternational.com y www.mastercardintl.com, respectivamente, o en las páginas web que en el futuro las sustituyan.

Por ello, ambas partes reconocen que las normas de seguridad y operativas son vinculantes para ellas y forman parte integrante del Convenio a todos los efectos, aceptando así, explícitamente, cualquier consecuencia que para ellas derive de su cumplimiento por las partes o de las acciones que terceros pudieran ejercer a su amparo.

En ese sentido, la Comunidad Autónoma (a través de las cuentas de los centros docentes) asumirá de acuerdo con el pacto 6, sin oponer excepción ni derivar responsabilidad a CaixaBank, S.A. las devoluciones que sean requeridas, en su caso, por los titulares de los instrumentos de pago al amparo de las normas antes citadas, sin perjuicio de aquellas excepciones que esas mismas normas, en su caso, prevean, así como las responsabilidades, tributarias o de cualquier otro tipo, que el titular asuma con dicha acción.

CaixaBank, S.A. no garantiza el buen fin de las operaciones de pago que procese y liquide al amparo del presente Convenio, aunque inicialmente haya autorizado la operación, por lo que estas podrán ser objeto de retrocesión por los titulares de las tarjetas o por las entidades emisoras de las mismas o de devolución por parte de los usuarios o de sus proveedores de servicios de pago por cualquier causa derivada de la normativa relacionada anteriormente.

Cuando, de acuerdo con el presente Convenio, CaixaBank, S.A. esté facultada para la retrocesión de una o más operaciones de pago procesadas, las retrocesiones se harán efectivas con cargo al saldo del depósito donde se hubieran abonado, sin necesidad de acción adicional alguna por CaixaBank, S.A.

7) Tarjetas de Ingreso 24h. Exclusivamente permite hacer ingresos en efectivo (solo billetes) y cheques a través de los cajeros automáticos.

Cada centro podrá solicitar una tarjeta por cuenta.

Cada tarjeta irá asociada a una cuenta CaixaBank. Las operaciones se validan con PIN. Fecha valor sigue el mismo criterio que cualquier ingreso por ventanilla.

Séptimo.- Pagos de los centros.

Los centros podrán realizar sus pagos a través de los siguientes medios:

1) Transferencias. Será la forma más habitual de pago. Las transferencias podrán realizarse de manera individual, o agrupadas en lotes o remesas, a partir de los cuales se generará un fichero. En todos los casos se realizarán mediante la tramitación de las mismas a través de CaixabankNow, EDITRAN o canal análogo.

2) Tarjetas Prepago. Permitirán realizar compras en comercios, así como la disposición de efectivo en cajeros. El cargo se realizará contra el saldo precargado en la tarjeta. Esta será la forma exclusiva de disponer dinero en efectivo de sus cuentas por parte de los centros si estos lo requirieran.

Cada tarjeta estará asociada a una cuenta concreta del centro y vinculada a un titular o usuario autorizado, lo que permite identificar de forma clara su utilización. Las tarjetas prepago serán inactivadas una vez expirada su fecha de validez.

CaixaBank, S.A. pondrá a disposición información periódica relativa a la gestión de tarjetas prepago. A tal efecto, se podrá facilitar, con periodicidad mensual y en los términos que se acuerden, un informe que contemple información relevante sobre las tarjetas asociadas al Convenio.

Los centros docentes podrán consultar la información relativa a sus tarjetas prepago a través de los canales de banca digital de CaixaBank, obteniendo detalle de los movimientos realizados, operaciones efectuadas, recargas y disposiciones de efectivo.

El uso de tarjetas prepago se realizará conforme a los estándares de seguridad establecidos por CaixaBank y por los sistemas internacionales de pago, garantizando la protección de las operaciones y la correcta autenticación de los usuarios.

CaixaBank, S.A. podrá aplicar medidas adicionales de seguridad cuando la naturaleza de la operativa lo aconseje, incluyendo el bloqueo preventivo de tarjetas, la monitorización de usos anómalos o cualquier otra actuación orientada a proteger los fondos del centro.

3) Cheques de cuenta corriente. Los centros podrán disponer de talonarios, aunque preferentemente se trabajará en la utilización de otros medios de pago. Los cheques deberán emitirse en todos los casos como cheques nominativos, y señalados con la leyenda “abonar en cuenta” o cruzados para su ingreso en cuenta.

4) Domiciliaciones de pagos recurrentes. Cuando la naturaleza del gasto lo permita, los centros podrán atender determinados pagos recurrentes mediante domiciliación bancaria, especialmente en el caso de suministros, servicios periódicos u otros gastos ordinarios vinculados a la actividad del centro. CaixaBank, S.A. facilitará la correcta gestión de estas domiciliaciones y la posterior identificación de los cargos en cuenta, contribuyendo a una conciliación más sencilla por parte de los centros.

La ejecución de pagos a través de los canales digitales de CaixaBank se realizará conforme a los sistemas de seguridad y autenticación establecidos por la entidad, garantizando que las operaciones sean autorizadas únicamente por las personas habilitadas para ello.

Octavo.- Comunicaciones.

CaixaBank, S.A. podrá realizar cualquier comunicación al centro derivada de la ejecución del Convenio por cualquier medio telemático o electrónico, su puesta a disposición a través de banca electrónica, o bien mediante correo postal a la dirección del centro, respetando en todo caso los requisitos de la normativa aplicable, necesarios para el correcto desarrollo de los servicios objetos del Convenio.

El centro podrá comunicarse con CaixaBank, S.A. en relación con el presente Convenio para trasladarle cualquier comunicación, duda o consulta, además de en su oficina, por el canal elegido por el centro de entre los distintos canales que CaixaBank, S.A. pone a su disposición.

Noveno.- Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.

Ambas partes se comprometen a preservar bajo la más estricta confidencialidad y secreto toda la información que se suministren mutua y recíprocamente en cumplimiento del presente Convenio o la derivada de su ejecución, a excepción de aquella información que por su propia naturaleza tuviera la consideración de información pública.

Las partes se comprometen a cumplir cuantas obligaciones le son exigibles en materia de protección de datos personales tanto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE ("RGPD"), como por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, así como cuantas otras normas legales o reglamentarias incidan, desarrollen o sustituyan a las anteriores en este ámbito.